DIREITOS DA **PERSONALIDADE**

Docente: Prof. Fabiana Mota
Monitoria: Laura Dias e Maíra Fernanda









CONCEITO DE PESSOA

“ ‘Pessoa’ é o ente fisico ou coletivo suscetivel de direitos e obrigações, sendo sinonimo de sujeito de direito. *Sujeito de Direito* é aquele que é sujeito de um dever jurídico, de uma pretensão ou titularidade jurídica, que é o poder de fazer valer, através de uma ação, o não cumprimento do dever jurídico, ou melhor, o poder de intervir na produção da decisão judicial.” *(DINIZ, 2024, p. 115-150)*







CONTEXTO HISTÓRICO

1. **A coisa (Res)**

O escravizado romano. O ser humano reduzido a objeto, mercadoria e ferramenta.

2. **A máscara (Persona)**

O sujeito de direitos reconhecidos pelo Estado, entretanto, severamente atrelado a privilégios de classe.

3. **O proprietário (CC/1916)**

O individuo valorizado, reconhecido e protegido pelo Direito quase exclusivamente pelo o que ele tem (patrimônio)

4. **Direito Civil Constitucional (CC/2002)**

O ser humano protegido de forma aboluta pelo simples fato de ser. A consagração total da dignidade







CONCEITO DE PERSONALIDADE JURÍDICA

“Liga-se à pessoa a ideia de personalidade, que exprime a aptidão genérica para adquirir direitos e contrair obrigações.”
(DINIZ, 2024, p. 115-150)













CONCEITO DE DIREITO DA PERSONALIDADE

“Os direitos da personalidade são aqueles inerentes à pessoa e à sua dignidade.” (TARTUCE, 2021, p. 162-163)

MAS O QUE ISSO SIGNIFICA?





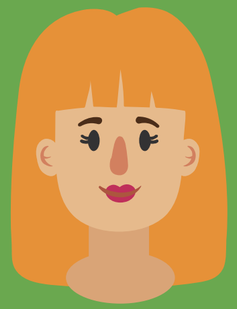


Qual o direito de personalidade **mais** importante?

menti.com

4774 0305













Não há hierarquia entre os direitos da personalidade

Vida – Liberdade religiosa – Integridade física – Liberdade de expressão – Privacidade – Integridade psíquica – Liberdade de pensamento – Imagem – Honra – Criações intelectuais – Corpo vivo – Corpo morto – Identidade

Código Civil (Parte Geral)

CAPÍTULO II
DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE

Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária.

Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.

Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou colateral até o quarto grau.

Art. 13. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física, ou contrariar os bons costumes.

Parágrafo único. O ato previsto neste artigo será admitido para fins de transplante, na forma estabelecida em lei especial.

Art. 14. É válida, com objetivo científico, ou altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte.

Parágrafo único. O ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo.

Art. 15. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica.

Art. 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome.

Art. 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória.

Art. 18. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial.

Art. 19. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome.

Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais. (Vide ADIN 4815)

Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes.

Art. 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. (Vide ADIN 4815)

Estatuto da Criança e do Adolescente

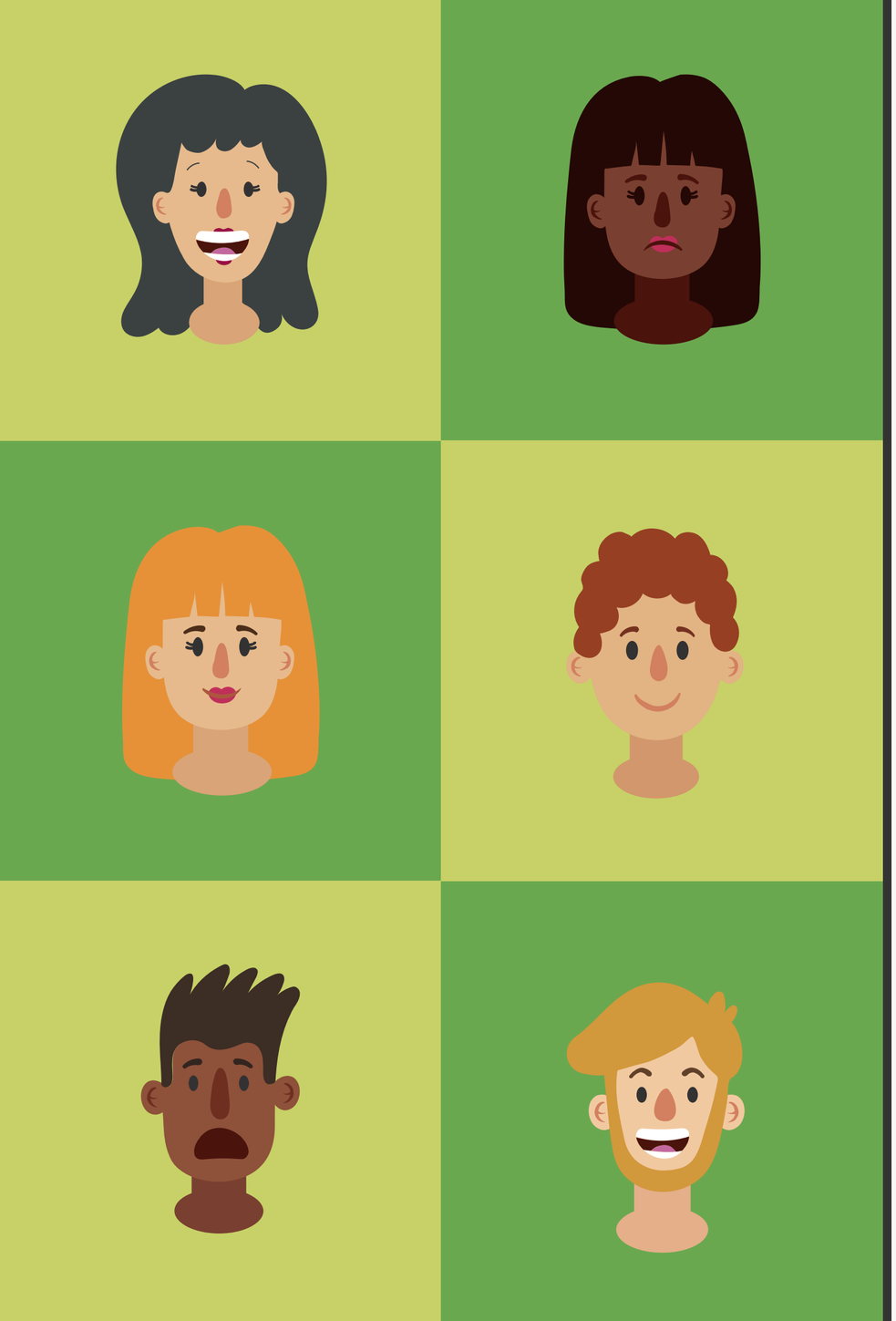
Art. 27. O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo de Justiça.

Art. 1º, III, Constituição Federal

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

[...]

III- a dignidade da pessoa humana



O que importa é o direito à vida DIGNA!

O valor norteador da Constituição de 1988: a **Dignidade da Pessoa Humana.**

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

- Engloba uma série de valores e direitos, humanizadores e civilizatórios, essenciais para a pessoa humana: afirmação de sua integridade física, psíquica e intelectual, além de garantir a sua autonomia e livre desenvolvimento da personalidade.
- Pressupostos materiais (patrimoniais, inclusive) mínimos para viver – Bem de Família.







De acordo com Ingo Wolgang Sarlet:

A dignidade da pessoa humana é “a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradnte e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos”.







Direitos da personalidade em uma perspectiva civil-constitucional





"Destaque-se que a proteção de direitos dessa natureza não é uma total novidade no sistema jurídico nacional, eis que a Constituição Federal de 1988 enumerou os direitos fundamentais postos à disposição da pessoa humana." (Tartuce, 2018)

Enunciado n. 274 do CJF/STJ, importante enunciado doutrinário das Jornadas de Direito Civil, previu que “os direitos da personalidade, regulados de maneira não exaustiva pelo Código Civil, são expressões da cláusula geral de tutela da pessoa humana, contida no art. 1.º, III, da Constituição (princípio da dignidade da pessoa humana). Em caso de colisão entre eles, como nenhum pode sobrelevar os demais, deve-se aplicar a técnica da ponderação”.





O Art. 5º da CF/88 estabelece direitos fundamentais que são cláusulas pétreas e estes, por sua vez, são regulados pela cláusula geral de tutela e promoção da pessoa humana (Tartuce, 2018).

Mas, afinal, o que são os direitos de personalidade?

Maria Helena Diniz – “São direitos subjetivos da pessoa de defender o que lhe é próprio, ou seja, a sua integridade física (vida, alimentos, próprio corpo vivo ou morto, corpo alheio, vivo ou morto, partes separadas do corpo vivo ou morto); a sua integridade intelectual (liberdade de pensamento, autoria científica, artística e literária) e sua integridade moral (honra, recato, segredo pessoal, profissional e doméstico, imagem, identidade pessoal, familiar e social)”.

Francisco Amaral – “Direitos da personalidade são direitos subjetivos que têm por objeto os bens e valores essenciais da pessoa, no seu aspecto físico, moral e intelectual”.







Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald – “Consideram-se, assim, direitos da personalidade aqueles direitos subjetivos reconhecidos à pessoa, tomada em si mesma e em suas necessárias projeções sociais. Enfim, são direitos essenciais ao desenvolvimento da pessoa humana, em que se convertem as projeções físicas, psíquicas e intelectuais do seu titular, individualizando-o de modo a lhe emprestar segura e avançada tutela jurídica”.

Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho – “Aqueles que têm por objeto os atributos físicos, psíquicos e morais da pessoa em si e em suas projeções sociais.”

Cristiano Chaves – “Os direitos da personalidade são direitos subjetivos extrapatrimoniais, caracterizando uma relação jurídica existencial e garantindo o exercício de uma vida digna nas relações privadas”.







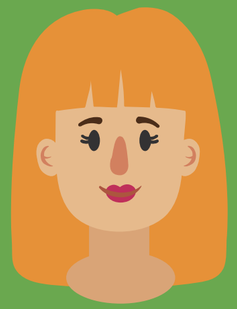


Direito objetivo ou subjetivo?



Direito absoluto?







Fontes dos Direitos da Personalidade

Teoria Jusnaturalista

As fontes dos direitos da personalidade não se encontram nas leis criadas pelo Estado, mas sim na própria natureza humana, na razão ou na dignidade inerente ao ser humano.

Teoria Positivista

Os direitos da personalidade não derivam de uma ordem natural ou moral pré-existente, mas sim exclusivamente da norma jurídica posta pelo Estado. As fontes fundamentais que criam, reconhecem e moldam esses direitos são o texto constitucional e as leis codificadas

“os direitos humanos não são um dado, mas um construído” (Hannah Arendt)

Características dos direitos da personalidade, em regra (Pablo Stolze):

1) Gerais, absolutos, com eficácia erga omnes; (ex: liberdade de expressão);

2) Extrapatrimoniais – não possuem natureza econômico-patrimonial (ex: integridade física);

3) Intransmissíveis(art. 11) – não podem ser transferidos a terceiros (ex: vida);

4) Imprescritíveis – não há prazo para seu exercício (ex: liberdade religiosa);

5) Impenhoráveis – são insuscetíveis de penhora (ex: vida);

6) Vitalícios – são inatos, permanentes.

7) Inalienáveis – estão fora do comércio comum, não podendo ser vendidos ou negociados livremente













As liberdades públicas e os direitos da personalidade

“Enquanto os direitos da personalidade afirmam a proteção avançada da pessoa humana, estabelecendo condutas negativas da coletividade (obrigação de não fazer, isto é, não violar a personalidade de outrem), as liberdades públicas funcionam a partir de garantias constitucionais impondo condutas positivas ao Estado para que estejam assegurados os direitos da personalidade.” (Rosenvald)







DIREITOS DA PERSONALIDADE PARA QUEM?

“A realização concreta do valor da pessoa humana não depende só do Direito. Depende muito mais da consolidação, nos corações e mentes, de uma ética altruística, voltada para ‘o outro’”.

Daniel Sarmento







- De acordo com Flávio Tartuce, **"os direitos da personalidade têm por objeto os modos de ser, físicos ou morais do indivíduo. O que se busca proteger com tais direitos são os atributos específicos da personalidade, sendo esta a qualidade do ente considerado pessoa. Em síntese, pode-se afirmar que os direitos da personalidade são aqueles inerentes à pessoa e à sua dignidade (art. 1.º, III, da CF/1988)."**

- Didaticamente, Rosenvald (2017) agrupou os Direitos da Personalidade em grandes blocos:
    a) Vida e integridade física;
    b) Integridade moral (honra, imagem, identidade pessoal):
    c) Integridade intelectual:







Direitos da personalidade:

VIDA

- Engloba, sintetiza e concretiza uma série de direitos, humanizadores e civilizatórios, essenciais para a pessoa humana.
- Assegura o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, estabelecido no Art. 1º, III, da CRFB/88, tutelando contra atos que o ofendam.
- Garante o direito da “Morte Digna”, ou seja, a autonomia do paciente para recusar tratamentos desproporcionais em fase terminal, sendo exercido principalmente por meio das “Diretivas Antecipadas de Vontade”.

Direitos da personalidade:
INTEGRIDADE FÍSICA

CAPÍTULO II
DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE

Art. 13. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física, ou contrariar os bons costumes.

Parágrafo único. O ato previsto neste artigo será admitido para fins de transplante, na forma estabelecida em lei especial.

Art. 14. É válida, com objetivo científico, ou altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte.

Parágrafo único. O ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo.

Art. 15. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica.

Tutela do corpo humano, vivo ou morto.







Direitos da personalidade:
INTEGRIDADE MORAL

Garante a tutela das qualidades e atirbutos mroais e psíquicos individuais, como imagem, honra, vida privada, nome e direito ao esquecimento.













Tribunais

Fernanda Torres faz acordo com Tinder na Justiça após uso indevido de imagem

Disputa está chegando ao fim



A atriz Fernanda Torres teve sua imagem utilizada sem autorização em uma campanha publicitária do Tinder, veiculada nas redes sociais da plataforma. A publicidade aproveitava sua imagem e sua notoriedade para promover comercialmente o aplicativo, sem que houvesse consentimento ou contratação da atriz.

O caso exemplifica a violação do direito à imagem, um direito da personalidade protegido pelo Código Civil. Como a utilização ocorreu para fins comerciais, Fernanda Torres buscou judicialmente a retirada do conteúdo e a indenização pelo uso indevido de sua imagem, demonstrando que a exploração econômica da imagem de uma pessoa depende, em regra, de sua autorização.





Eficácia positiva

x

Eficácia negativa







NATUREZA DS DIREITOS DE PERSONALIDADE

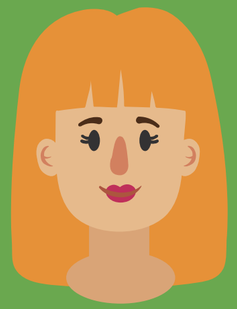
“Tratam-se de poderes que o homem exerce sobre sua própria pessoa.”
(GAGLIANO, 2010, p. 183)













Poreteção dos direitos da personalidade

Repressiva

Imposição de sanção civil ou penal em caso de lesão à direito da personlidade.

Preventiva

Ajuizamento de ação cautelar ou ordinária com, multa cominatória (Art. 461, CC/2002), em caso de ameaça.

Conceito de “PESSOA” (Cristiano de Farias e Nelson Rosenvald):

- **Pessoa:** sujeito de direito, isto é, aquele que pode ser titular de direitos e deveres e ocupar posições nas relações jurídicas.

Art. 1 º Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil.

- **Pessoa natural:** ser humano considerado como sujeito de direitos e deveres.

Art. 2 º A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro.

- **Pessoa jurídica:** entidade à qual o ordenamento jurídico reconhece personalidade jurídica própria, distinta da personalidade de seus integrantes.













PERSONALIDADE JURÍDICA

“A personalidade consiste no conjunto de caracteres da própria pessoa. A personalidade não é um direito, de modo que seria errôneo afirmar que o ser humano tem direito à personalidade. A personalidade é que apoia os direitos e deveres que dela irradiam, é objeto de direito, é o primeiro bem da pessoa, que lhe pertence como primeira utilidade, para que ela possa ser o que é”

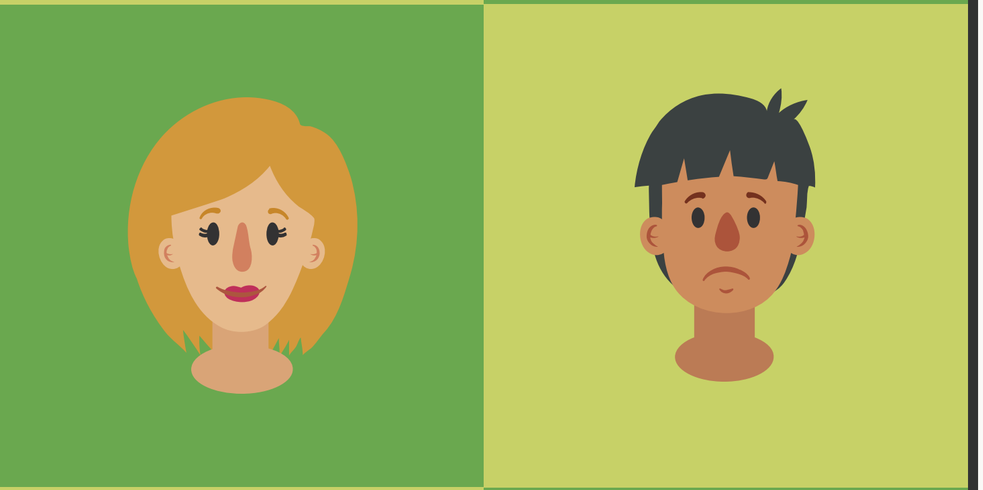
(Maria Helena Diniz)

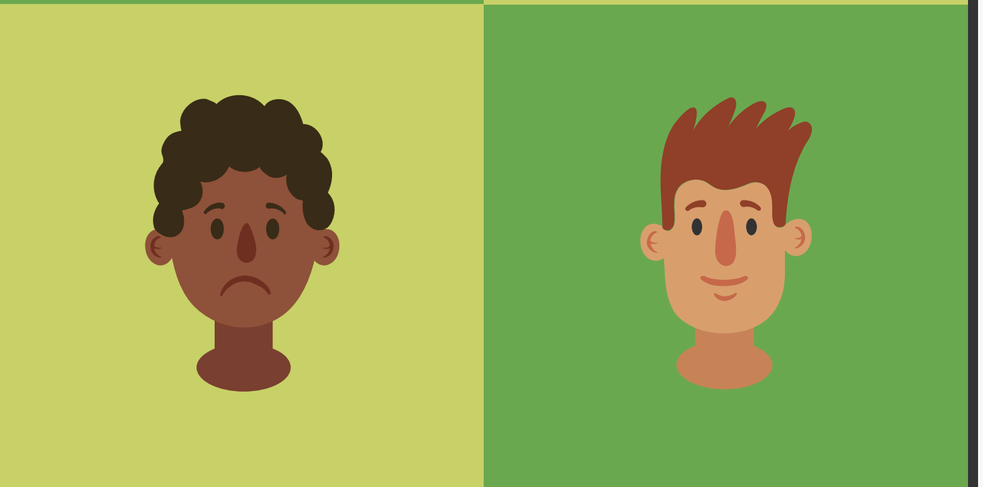














Qual direito da personalidade foi ferido nos casos a seguir?







“Geni e o Zepelim” - Chico Buarque



Um dia surgiu, brilhante
Entre as nuvens, flutuante
Um enorme zepelim
Pairou sobre os edifícios
Abriu dois mil orifícios
Com dois mil canhões assim

A cidade apavorada
Se quedou paralisada
Pronta pra virar geléia
Mas do zepelim gigante
Desceu o seu comandante
Dizendo: mudei de ideia

Quando vi nesta cidade
Tanto horror e iniquidade
Resolvi tudo explodir
Mas posso evitar o drama
Se aquela formosa dama
Esta noite me servir

Essa dama era Geni
Mas não pode ser Geni
Ela é feita pra apanhar
Ela é boa de cuspir
Ela dá pra qualquer um
Maldita Geni

Tão coitada, tão singela
Cativara o forasteiro
O guerreiro tão vistoso
Tão temido e poderoso
Era dela, prisioneiro

Acontece que a donzela
Isso era segredo dela
Também tinha seus caprichos
E a deitar com homem tão nobre
Tão cheirando a brilho e a cobre
Preferia amar com os bichos

Ao ouvir tal heresia
A cidade em romaria
Foi beijar a sua mão
O prefeito de joelhos
O bispo de olhos vermelhos
E o banqueiro com um milhão

Vai com ele, vai Geni
Vai com ele, vai Geni
Você pode nos salvar
Você vai nos redimir
Você dá pra qualquer um
Bendita Geni

Foram tantos os pedidos
Tão sinceros, tão sentidos
Que ela dominou seu asco
Nessa noite lancinante
Entregou-se a tal amante
Como quem dá-se ao carrasco

Ele fez tanta sujeira
Lambuzou-se a noite inteira
Até ficar saciado
E nem bem amanhecia
Partiu numa nuvem fria
Com seu zepelim prateado

Num suspiro aliviado
Ela se virou de lado
E tentou até sorrir
Mas logo raiou o dia
E a cidade em cantoria
Não deixou ela dormir

Joga pedra na Geni
Joga bosta na Geni
Ela é feita pra apanhar
Ela é boa de cuspir
Ela dá pra qualquer um
Maldita Geni

Joga pedra na Geni
Joga bosta na Geni
Ela é feita pra apanhar
Ela é boa de cuspir
Ela dá pra qualquer um
Maldita Geni







Arremesso de anões

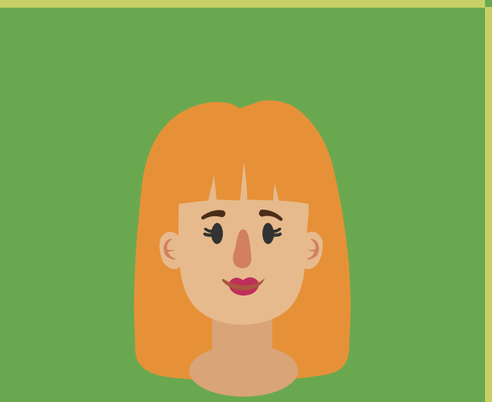




O caso do “arremesso de anões”, ocorrido na França, envolvia uma atração na qual pessoas com nanismo eram lançadas como forma de entretenimento. Embora o participante consentisse e fosse remunerado, o Conselho de Estado francês proibiu a prática por considerá-la ofensiva à dignidade da pessoa humana.

O caso demonstra que os direitos da personalidade não são plenamente disponíveis: o consentimento do indivíduo não é suficiente para legitimar práticas que violem sua dignidade, evidenciando a tensão entre autonomia privada e proteção da pessoa humana.








Obrigada!

Dúvidas?

